

1500930-62.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... (condenações definitivas por tráfico de drogas e furtos, inclusive qualificado, atingidas pelo prazo depurador da reincidência - páginas 36/37). Ainda em primeira fase, como requerido pelo Ministério Público em alegações finais, majoro a pena em mais 1/6 (um sexto), em consonância com a especial gravidade da conduta, uma vez que se tratou de furto em residência perpetrado por quem se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500930-62.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500930-62.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310550/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 21391958 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

2301/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2310550 - 01º D.P. SUMARE, 2301/21/926 - 01º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DIEGO MARTINS SANTANA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JONATHAN DIEGO MARTINS SANTANA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 155, § 1º do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 74/75).

Recebimento da denúncia (páginas 86/87). Resposta à acusação (página 106). Citação pessoal (página 108). Prova oral e interrogatório (páginas 139/140). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 139/140), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, a aplicação benéfica da pena (páginas 134/138)

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Primeiro, porque o réu, em seu interrogatório judicial, confessou que, realmente, subtraiu, durante a madrugada, a bicicleta. A propósito: "A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de co-réu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Segundo, porque os policiais militares Daniel Fernandes Furtado e Igor Vinicius Teixeira de Souza, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que o acusado foi surpreendido com a bicicleta furtada, reconhecida pela vítima. Lembra-se que "A apreensão da res em poder do agente gera presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em o não fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração." (Ap. Criminal 1082111/9, TACRIM SP, 11ª Câmara Criminal, j. em 30.01.1998, rel. Juiz Renato Nalini, rolo 1152, flash 0112, fls.06).

Terceiro, porque o policial militar Igor Vinicius Teixeira de Souza destacou, também, que o acusado foi filmado pelo sistema de monitoramento do imóvel, retirando os parafusos do portão eletrônico da residência, adentrando e subtraindo o veículo. Denotou ser um furtador experimentado. Depois da prisão do réu, não foram mais noticiados furtos de bicicletas naquela região, que eram constantes (páginas 139/140).

Dúvida, pois, inexistiu, o réu praticou a subtração vertente, durante o repouso noturno, que resultou consumada. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam a teoria da "amotio", de modo que necessária para a consumação apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, ainda que por breve momento e mesmo que haja perseguição e prisão do agente, sem, portanto, exigência de posse tranquila e mansa, bem como que a coisa saía da esfera de vigilância da vítima.

Vale registrar, ademais, que a embriaguez voluntária, que, in casu, sequer foi confirmada, ao revés do que sustentado pela Defesa, não elide a imputabilidade.

Ingresso à seara da dosimetria penal.

Em primeira fase, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço), pelos péssimos antecedentes (condenações definitivas por tráfico de drogas e furtos, inclusive qualificado, atingidas pelo prazo depurador da reincidência - páginas 36/37). Ainda em primeira fase, como requerido pelo Ministério Público em alegações finais, majoro a pena em mais 1/6 (um sexto), em consonância com a especial gravidade da conduta, uma vez que se tratou de furto em residência perpetrado por quem se mostrou experiente furtador.

Em segunda fase, o acusado confessou a imputação, de modo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira fase, aplico a causa de aumento de 1/3 (um terço) do repouso noturno (o furto ocorreu de madrugada).

A teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal, as circunstâncias judiciais

desfavoráveis apontam o regime inicial fechado para cumprimento da pena como suficiente e necessário. Ademais, desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a insuficiência.

O reconhecimento da detração penal significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, porque despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar JONATHAN DIEGO MARTINS SANTANA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime fechado, e 16 (dezesesseis) dias-multa, piso mínimo, por incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva, anteriormente decretada (páginas 57/59), tendo em vista que a desabonadora vida pregressa do acusado indica, como medida de autodefesa da sociedade, a necessidade da custódia cautelar, garantindo-se a ordem pública em face da especial predileção do denunciado pelo patrimônio alheio e pelo tráfico de drogas.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Considerando a existência de habeas corpus (página 83), comunique-se a prolação da presente sentença à superior instância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA